

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6231/2538

บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
บริษัทกรีนสยาม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 618, มาตรา 624

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบโดยอ้างว่าจำเลยเป็นผู้รับขนทอดสุดท้ายร่วมกับผู้รับขนทางเรือจากต่างประเทศ จำเลยให้การปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างเฮกกุลส์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่ามีเฮกกุลส์ซึ่งประเทศไทยนำมาใช้จนเป็นประเพณีแล้ว และฟังไม่ได้ว่ามีการระบุดังกล่าวไว้ด้านหลังใบตราส่งกรณีจึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขนอันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดี

จำเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการรับขนสินค้าโดยทางทะเลทั้งในและนอกประเทศ ได้ติดต่อทำพิธีศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการให้มีการขนถ่ายสินค้า ติดต่อกับกรมเจ้าท่าให้มีเรือนำร่องเรือมาที่ท่าและทำการจองท่าเรือเพื่อให้เรือเข้าจอด เป็นผู้ติดต่อกับกองตรวจคนเข้าเมืองขออนุญาตให้ลูกเรือเข้าประเทศไทย ประกาศหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับตารางเรือเทียบท่าเพื่อให้ผู้รับตราส่งมาติดต่อเพื่อทำการขนถ่ายสินค้ามีหน้าที่ออกไปปล่อยสินค้าโดยจำเลยได้รับคำตอบแทนจากการดำเนินการนั้น หากไม่มีจำเลยช่วยดำเนินการแล้วสินค้าก็ลงจากเรือและส่งมอบให้แก่เจ้าของสินค้าไม่ได้ นอกจากนั้นจำเลยเองก็มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับขนส่ง

สินค้าโดยทางทะเลทั้งในและนอกประเทศจำเลยจึงเป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยเป็นผู้รับ
ช่วงการขนส่งทอดสุดท้าย

จำเลยฎีกาว่า ข้อเท็จจริงถือได้ว่าผู้ขนส่งสินค้าส่งมอบสินค้าแล้วเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2532 อายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าวนั้น ปราบฎีกาว่าจำเลย
ให้การว่าเมื่อขนส่งมอบสินค้าแก่การทำเรือแห่งประเทศไทยในวันที่ 3พฤษภาคม
2532 ในสภาพเรียบร้อย ผู้ขนส่งจึงพ้นความรับผิดชอบตามสัญญารับขนคดีนี้จำเลย
ให้การเพียงว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา624 ดังนี้ ฎีกาของ
จำเลยที่อ้างว่าอายุความต้องเริ่มนับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2532จึงเป็นข้อที่มีได้ยก
ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยฎีกาว่า ข้อเท็จจริงถือได้ว่าผู้ขนส่งสินค้าส่งมอบสินค้าแล้วเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2532 อายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าวนั้น ปราบฎีกาว่าจำเลย
ให้การว่าเมื่อขนส่งมอบสินค้าแก่การทำเรือแห่งประเทศไทยในวันที่ 3พฤษภาคม
2532 ในสภาพเรียบร้อย ผู้ขนส่งจึงพ้นความรับผิดชอบตามสัญญารับขนคดีนี้จำเลย
ให้การเพียงว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา624 ดังนี้ ฎีกาของ
จำเลยที่อ้างว่าอายุความต้องเริ่มนับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2532จึงเป็นข้อที่มีได้ยก
ขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำทอง-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแพ่ง - นายสิทธิชัย รุ่งตระกูล

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ภัคดี

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ